

0000046-36.2022.8.26.0610

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CAROLINA NUNES VIEIRA

Comarca: Brodowski

Foro: Foro de Brodowski

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... o responsável pela prática do roubo, não teriam por que apontá-lo, indevidamente, como o autor dos fatos.

Sobre a validade das declarações prestadas por vítimas e testemunhas insuspeitas, confirmam-se: "Quando a palavra do agente passivo é harmônica, na Polícia e em Juízo, e se traduz no reconhecimento dos acusados como praticantes do roubo, é forçoso convir pela existência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Brodowski

Foro de Brodowski

Vara Única

Av. Papa João XXIII, 1550, Brodowski-SP - cep 14340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000046-36.2022.8.26.0610 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000046-36.2022.8.26.0610

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - FG9314-1/2022 - Delegacia de Polícia de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonas Moraes Leite

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA NUNES VIEIRA

JONAS MORAIS LEITE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §1º e §2º, incisos VII, do Código Penal, porque, nas condições de tempo, lugar e modo que a denúncia descreve, teria subtraído para si coisa alheia descrita na denúncia de propriedade da vítima Moacir Ferreira, utilizando-se de violência logo depois da subtração para garantir a detenção dos bens para ele e assegurar a impunidade do crime, mediante utilização de arma branca.

A denúncia foi recebida no dia 31 de agosto de 2022 (fls. 83/84).

O réu foi citado (fls. 100) e apresentou defesa preliminar (fls. 105/107). Em sede de instrução processual, foi colhida prova oral, sendo interrogado o acusado ao final.

Em seus memoriais, o Ministério Público requereu a condenação nos precisos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a absolvição por falta de elementos de prova ou, alternativamente, a concessão dos benefícios legais.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

A materialidade se encontra demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01),

boletim de ocorrência (fls. 11/12), auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, laudo pericial de fls. 21, e demais prova oral carregada aos autos. Igual sorte revela a autoria.

Em seu depoimento, a vítima Moacir Ferreira informou que é de Itapeva/MG e no dia dos fatos estava a caminho de Caldas Novas/GO, ocasião em que passou por Brodowski/SP para visitar a avó de sua esposa. Narrou que viajava em uma caminhonete Nissan Frontier na cor preta, seu sobrinho fazia o mesmo trajeto em outro veículo, um VW Polo. Quando estacionaram e entraram na residência da avó de sua esposa, o depoente voltou para a caminhonete para guardar a blusa, momento em que se deparou com um homem dentro do veículo, com a porta aberta. Em seguida, tentou fechar a porta com o indivíduo dentro, mas ele estava com uma faca, fazendo com que a vítima se afastasse. Continua narrando que gritou pelo sobrinho, e o homem saiu correndo, ocasião em que entrou na caminhonete e o sobrinho no Polo e passaram a perseguir o indiciado pela cidade. O declarante acionou 190 de seu celular. Conforme cercavam o autor com os veículos ele chegou a cair algumas vezes, mas a perseguição durou até que ele se escondeu em um banheiro de uma quadra. Populares indicaram onde ele se escondeu, o que possibilitou a sua prisão até que os policiais chegassem. A faca utilizada foi recuperada pelo sobrinho do declarante, uma vez que o autor deixou cair no caminho. Consigno, por fim, que a vítima reconheceu em juízo o acusado, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor dos fatos acima narrado. A vítima reconheceu o acusado presente nesta audiência como autor dos fatos que descreveu. Outrossim, vem o depoimento da testemunha de acusação Antônio Carlos dos Santos, que em tudo corrobora os relatos narrados por seu tio.

Em complemento, vem o depoimento da testemunha de acusação Ronaldo Perdegatto, policial militar, na fase policial, que relatou ter sido acionado para atender ocorrência de roubo em andamento, ocasião em que tomou conhecimento que a vítima e a testemunha, sobrinho da vítima, surpreenderam o autor dentro da caminhonete da vítima, a Nissan Frontier, cor preta, a qual a vítima havia acabado de estacionar defronte a residência onde visitava a avó de sua esposa. No momento em que confrontaram o autor no interior da caminhonete, ele sacou uma faca, fazendo com que a vítima e testemunha se afastassem, possibilitando ao autor fugir a pé. Eles perseguiram o autor com os seus veículos, cercando-o pelas ruas da cidade até que ele entrou no banheiro de uma quadra, onde com a ajuda de populares conseguiram abordar o autor. Durante a fuga ele chegou a cair algumas vezes, sendo que em uma delas soltou a faca utilizada para a ameaça, a qual foi apreendida. Verificaram que o autor consta evadido do sistema penitenciário. Deram voz de prisão em flagrante ao indiciado e o conduziram a esta CPJ.

É certo que, em casos tais, cumpre outorgar credibilidade à palavra da vítima e testemunhas de acusação, porque, não fosse o acusado o responsável pela prática do roubo, não teriam por que apontá-lo, indevidamente, como o autor dos fatos. Sobre a validade das declarações prestadas por vítimas e testemunhas insuspeitas, confirmaram-se: "Quando a palavra do agente passivo é harmônica, na Polícia e em Juízo, e se traduz no reconhecimento dos acusados como praticantes do roubo, é forçoso convir pela existência de prova mais do que suficiente à condenação, pois a vítima não tem motivo para incriminar gratuitamente alguém que, até então, não conhecia" (TACRIM-SP - AP - 7ª C. - Rel. José Habice - j. 09.05.96 - RJTACRIM 31/80); "Em sede de delito de roubo a palavra da vítima merece crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecido, não teria ela proveito em mentir e até poderia incorrer no crime de denunciação caluniosa" (TACRIM-SP - AP - 6ª C. - Rel. Penteado Navarro - j. 29.05.96 - RJTACRIM 32/282); "Em sede de roubo, é possível que a condenação do agente se escore nas palavras da vítima, quando o seu depoimento na Polícia e em Juízo for harmônico e coerente, não havendo qualquer motivo para que mentisse, incriminando pessoa até então desconhecida" (TACRIM-SP - AP - 7ª C. - Rel. Salvador D` Andréa - j.19.02.98 - RJTACRIM 37/276).

No mais, o próprio réu confirmou estar dentro do veículo da vítima, de posse de uma faca.

Logo, a caracterização do roubo impróprio, mediante emprego de arma branca a fim de assegurar a impunidade do crime, é de cristalina demonstração, uma vez que o ofendido foi taxativo no sentido de que o acusado portava uma faca, o que lhe

causou temor, fazendo com que se afastasse da caminhonete, gerando a fuga do réu. Oportuno ressaltar, no entanto, a necessidade de reconhecimento da tentativa no caso em tela, pois não houve ultrapassagem da fase da execução; interrompeu-se o iter criminis por circunstâncias alheias à vontade do acusado, consistente na reação do ofendido que gritou por socorro e conseguiu fazer com que o réu saísse do interior da caminhonete, passando então a persegui-lo; logo, mister reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Não havendo dúvidas acerca de materialidade e autoria, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, pelo que fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase de fixação de pena, presente a atenuante da menoridade quando dos fatos (fls. 134) e a confissão, que se compensam com a agravante da reincidência (fls. 132/133).

Na terceira fase de fixação de pena, verifico estar presente a causa especial de aumento de pena prevista no inciso VII, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, em razão da utilização de arma branca, de modo que necessária derradeira majoração da pena em 1/3, que passa ao patamar de 05 (cinco) anos 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Todavia, presente também a causa de diminuição decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP), razão pela qual diminuo a pena de 1/2, uma vez que o delito se aproximou da consumação. Assim, torno a pena definitiva no montante de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 6 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

O regime inicial do cumprimento de pena será o FECHADO, tendo em vista o montante da pena aplicado, a reincidência específica do réu e a gravidade do delito, que causa repulsa à sociedade, além de incutir um sentimento de insegurança e medo que se torna mais latente numa pequena urbe como a desta comarca, notadamente pelo crescente número de roubos, sendo negado ao réu, por iguais razões, notadamente o acautelamento da ordem social, o direito de recorrer em liberdade.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu JONAS MORAIS LEITE como incurso no artigo 157, § 1.º e § 2.º, VII, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 6 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial fechado. Conforme acima fundamentado, não poderá recorrer em liberdade.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com o valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50. Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados; expeça-se guia de execução; comunique-se o egrégio Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Brodowski, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA